

1501823-08.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Ainda, diferentemente do colocado pela Defesa, o policial militar Renan não afirmou ter averiguado danos ao portão, tendo o agente apenas relatado danos à porta do imóvel.

Desta forma, não há que se falar em prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501823-08.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501823-08.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON ELIU DE ARAUJO e outro

Prioridade Idoso

Nº único: 1501823-08.2021.8.26.0548

Autos n.º: 565/2021

Vistos etc.,

I - JEFERSON ELIU DE ARAUJO e MARCO AURELIO CORREA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I, II e IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 03 de junho de 2021, por volta das 15h31min, na Rua Bento Arruda Camargo, nº 752, Chácara Primavera, nesta cidade e comarca de Campinas, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, tentaram subtrair, mediante escalada e rompimento de obstáculo, para proveito conjunto, bens e valores que estavam no interior de uma clínica de tratamento dentário, pertencente à vítima M.C.S.P., não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 14 de junho de 2021 (fls. 149/150).

Citados (fls. 176 e 177), os acusados ofereceram resposta à acusação (fls. 180/181).

Após, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de

instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 187/188).

Como medida de instrução criminal, em audiência virtual realizada em 08/03/2022, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e réu interrogado ao final (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ de fls. 326).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (fls.

368/371). A Defesa de Jeferson, por sua vez, requereu a absolvição;

subsidiariamente, no caso de condenação, pleiteou: a) o reconhecimento da atenuante relativa à confissão; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão; d) a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena; e) o reconhecimento da detração penal (fls. 360/363). Por fim, a Defesa de Marco, requereu a absolvição;

subsidiariamente, no caso de condenação, pleiteou: a) o reconhecimento da atenuante relativa à confissão; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão; d) a diminuição máxima acerca da tentativa; e) o reconhecimento da detração penal; f) a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena; g) o direito de recorrer em liberdade (fls. 374/378).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Laudo Pericial do local dos fatos constante de fls. 333/338, no sentido da ocorrência da escalada e rompimento de obstáculo.

Quanto à autoria, ambos os réus confessaram a prática do delito; Jeferson disse ser dependente químico desde o ano 2000 e admitiu ter pulado o muro da clínica e quebrado o vidro da frente do imóvel. Ainda, afirmou que estava na companhia do corréu Marco e estavam há dois dias “entregues” às drogas, tendo no trajeto à casa do seu tio passado em frente ao local dos fatos.

O réu Marco também admitiu a prática delitiva, tendo acrescentado que era usuário de drogas e estava há três dias na rua na companhia de Jeferson quando do ocorrido. Ainda, a ofendida M., proprietária do local, afirmou que alugava uma suíte do imóvel à Ariane, tendo recebido uma ligação sua na data dos fatos. Disse que Ariane estava no local na ocasião, tendo se assustado com o barulho da campainha e, posteriormente, de um vidro sendo estourado. Por fim, afirmou ter acionado a polícia e os acusados abordados em flagrante.

O policial militar Renan relatou ter sido acionado acerca da ocorrência do furto, tendo se dirigido ao local dos fatos, momento em que avistou os acusados que pulavam o muro do interior da clínica em direção à rua. Afirmou tê-los abordado e localizado as ferramentas no local, bem como a porta quebrada. Por fim, os reconheceu em audiência.

Desta forma, diante do apurado nos autos, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

Primeiramente, insta consignar que os acusados confessaram a prática do delito.

Ainda, observo não constar dos autos qualquer informação que indique terem sido os réus coagidos ou intimidados a confessarem. Ademais, as confissões ofertadas se encontram harmônicas aos demais elementos probatórios e constituem componentes seguros de convicção.

Neste sentido: “A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'.” (TJ-SP – Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO – 8ª Câmara de Direito Criminal – j. 30/04/2015)

Portanto, descabida a alegação da Defesa no sentido de que o acusado Marco confessou por ter sofrido pressão extraprocessual ou acreditado em uma pena mais

branda.

No mais, suas palavras não se fizeram isoladas nos autos, foram corroboradas pelo depoimento do policial militar Renan que foi enfático ao afirmar ter avistado os acusados pularem o muro do imóvel em direção à via pública.

Ainda, inviável se falar na impugnação genérica ao teor do seu depoimento, uma vez que suas palavras estão em total harmonia com as demais provas produzidas nos autos e não consta qualquer elemento para suspeição.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

E mais: "O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Ainda, diferentemente do colocado pela Defesa, o policial militar Renan não afirmou ter averiguado danos ao portão, tendo o agente apenas relatado danos à porta do imóvel.

Desta forma, não há que se falar em prova fragilizada em razão da ausência do depoimento da vítima A., não ouvida em juízo.

No mais, o reconhecimento da qualificadora de concurso de agentes é de rigor já que o delito foi cometido por ambos os acusados.

Ademais, diferentemente do colocado pela Defesa do acusado Jeferson, o réu não negou ter adentrado o imóvel. De qualquer forma, não lhe foi imputada a conduta de furto consumado e sim de furto tentado.

Neste ponto, também justificada a ausência de objetos subtraídos na posse dos acusados quando da abordagem policial.

Ainda, houve a comprovação das qualificadoras relativas à escalada e rompimento de obstáculo através do laudo pericial (fls. 333/338).

Observo que o laudo pericial juntado aos autos constatou que "a forma mais provável de acesso foi por escalada no muro da frente, o qual em toda a sua extensão apresentava um apoio na parte inferior em alvenaria e grades com lanças cujas pontas estavam ausentes em vários pontos" (fls. 335).

Ainda, a fls. 337 consta: "O vidro do batente se encontrava fraturado (fotografia 06) e a parte inferior da porta se encontrava empenada, com várias marcas de tinta da porta e do batente (fotografia 06), danos compatíveis com aqueles causados por instrumento utilizado à guisa de alavanca combinado com força muscular".

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório a condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA – RÉU JEFERSON. O réu é portador de péssimos antecedentes (autos nº 0016426-27.2009.8.26.0114 da 5ª Vara Criminal de Campinas, autos nº 0050886-69.2011.8.26.0114 da 3ª Vara Criminal de Campinas, autos nº 0060539-42.2004.8.26.0114 da 1ª Vara Criminal de Campinas, autos nº 0098002-86.2002.8.26.0114 da 1ª Vara Criminal de Campinas, autos nº 0102115-83.2002.8.26.0114 da 1ª Vara Criminal de Campinas, autos nº 0006395-74.2000.8.26.0659 do Foro de Vinhedo - certidão de fls. 71/78). Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa de 2 (dois) anos 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário

mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Neste sentido jurisprudência do STF: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência." (STF - RE 593.818 / SC - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Plenário - j. 18/08/2020). Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou músico (fls. 21). Confesso, DIMINUI ambas as penas, o que dá, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reincidente específico (autos nº 0000247-64.2015.8.26.0548 da 3ª Vara Criminal de Campinas, autos nº 0001995-63.2017.8.26.0548 da 5ª Vara Criminal de Campinas, autos nº 0035077-34.2014.8.26.0114 da 6ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 71/78), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto) o que dá, como pena final, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Inviável a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada." (Habeas Corpus 102.486/MS - STF - 1ª Turma - Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 06/04/2010). Ainda, reconhecida a tentativa e diante do iter criminis percorrido, DIMINUI as penas de 2/3 (dois terços) o que dá, COMO PENA FINAL, a segregativa de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pecuniária de 3 (três) dias-multa, fixados no mínimo legal. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente específico.

PENA - RÉU MARCO. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou pedreiro (fls. 55). Inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante referente à confissão. Neste sentido: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 STJ). Reincidente (autos nº 1500177-65.2018.8.26.0548 da 4ª Vara Criminal de Campinas certidão de fls. 104/106), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto) o que dá 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Inviável a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo

penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada.” (Habeas Corpus 102.486/MS – STF – 1ª Turma – Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 06/04/2010). Ainda, reconhecida a tentativa e diante do iter criminis percorrido, DIMINUI as penas de 2/3 (dois terços) o que dá, COMO PENA FINAL, a segregativa, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pecuniária, 3 (três) dias-multa, fixados no mínimo legal. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente.

III- Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado JEFERSON ELIU DE ARAUJO, qualificado nos autos (RG n.º 28.715.010 – IIRGD - fls. 163), à pena segregativa de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pena pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

B) CONDENAR o acusado MARCO AURELIO CORREA, qualificado nos autos (RG n.º 71.948.002 – IIRGD - fls. 159), à pena segregativa de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pena pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inviável a concessão do “sursis”, muito embora a pena seja inferior a dois anos, uma vez que o acusado Jefferson é reincidente específico e portador de maus antecedentes (artigo 77, incisos I e II, do Código Penal) e o réu Marco Aurélio é reincidente (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Apesar de JEFFERSON ser portador de maus antecedentes e reincidente específico e MARCOS ser reincidente, considerando a pena fixada e o fato de ambos se encontrarem presos desde 03 de junho de 2021, deverão os acusados iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto.

Expeçam-se, de imediato, os alvarás de soltura clausulados.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro “Rol dos Culpados.

Custas pelos acusados (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2.003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 28 de março de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA